

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Partidos Políticos (art. 17 da CF/1988)

Os **partidos políticos** são pessoas jurídicas de direito privado, destinados a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Vale registrar a definição de partido político de José Afonso da Silva, contida em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo":

"Partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo" (SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 394)

Outra bela definição de partido político está no art. 1º, da Lei 9.096/1995:

Art. 1º Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, destinados a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

Mas não se encante tanto com ela. A Constituição Federal trata dos partidos políticos em diversos dispositivos, mas principalmente no art. 17 e de uma forma mais... constitucional! Trata **do poder dos partidos políticos** e de suas **prerrogativas**. A Lei 9.096/1995 regulamenta os dispositivos constitucionais.

Sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ou seja, submete-se às normas de direito civil. Assim, adquire personalidade jurídica por meio do seu registro em Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, em Brasília (DF) e não no Tribunal Superior Eleitoral. Nesse momento, ele é registrado como uma associação civil comum. Além dos requisitos estabelecidos na Lei de Registros Públicos, o oficial do Registro Civil efetuará o registro no livro correspondente, expedindo certidão de inteiro teor. A partir daí, segundo o parágrafo 3º do artigo 10 da Resolução TSE nº 23.465, além de outras exigências, o partido em formação terá 100 dias para informar o TSE sobre a sua criação. É o que se denomina de "**notícia de criação de partido político**", nome que de vez em quando aparece na sua prova.

Após o registro civil, seus estatutos deverão ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral (art. 17, § 2º, CF) e somente aí o partido assume sua identidade, e assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão.

Art. 17.....

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

O registro dos estatutos do partido no Tribunal Superior Eleitoral é ato de natureza **meramente administrativa**, conforme já se pronunciou o Supremo:

"Doutrina e jurisprudência. - O procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário (Tribunal Superior Eleitoral), reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo Partido Político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral a agremiação partidária interessada. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação, pela via recursal extraordinária, da decisão nele proferida". (RE 164.458 AgR, relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/1995)

Começamos com o princípio da liberdade, estabelecido no caput do art. 17:

Art. 17. É **livre a criação, fusão, incorporação e extinção** de partidos políticos, resguardados a **soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana** e observados os seguintes **preceitos**:

I - **caráter nacional**;

II - **proibição** de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo **estrangeiros** ou de subordinação a estes;

III - **prestação de contas** à Justiça Eleitoral;

IV - **funcionamento parlamentar de acordo com a lei**.

Você deve ter notado que essa liberdade deve observar alguns limites, para resguardar a soberania, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, além dos preceitos indicados nos incisos I a IV.



Perigo!

Com a publicação da **Emenda Constitucional 97/2017**, ficaram **vedadas as coligações partidárias nas eleições proporcionais**, e foram estabelecidas normas sobre acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuito no rádio e na televisão além de regras de transição. Dessa forma, tomaram nova redação os § 1º e 3º, bem como foi incluído o § 5º do art. 17 da CF. Veja a antiga e a nova redação:

Art. 17 [...] § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

*§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e **estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais**, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.*

*§ 2º Os partidos políticos, **após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.***

Ou seja, o § 1º do art. 17 da Constituição, com a redação dada pela EC 97/2017, assegura autonomia aos partidos para:

I - definirem sua **estrutura interna**, e

II - por inclusão da **EC 97/2017, estabelecerem regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias (senadores, chefes do Poder Executivo), vedada a sua celebração nas eleições proporcionais (vereadores e deputados).**

III - liberdade para disporem sobre a vinculação entre candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal (a chamada regra de **verticalização** das coligações).

Mas a vedação às eleições proporcionais só começa a valer a partir **das eleições de 2020**, nos termos do art. 2º, da EC 97/2017:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º, do art. 17 da Constituição Federal aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Cláusula de desempenho/de barreira

O Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucionais dispositivos da Lei 9.096 de 19.09.1995 (Lei dos Partidos Políticos), que fixavam “cláusula de desempenho” para o funcionamento de partidos políticos. De acordo com aquela cláusula, um partido político só poderia operar no Congresso e beneficiar-se de acesso a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e de recursos do Fundo partidário se obtiver no mínimo 5% dos votos – excluindo nulos e brancos – e ao menos 2% do total do voto em pelo menos um terço dos estados.

Segundo o STF, referida lei violava a Constituição por desrespeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade de condições, que são pré-requisitos para a competição entre partidos políticos e inerentes ao próprio modelo da democracia representativa. (**ADI 1.351/2007, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/3/2007**)

Entretanto, em *backlash*, o Congresso Nacional aprovou a **Emenda Constitucional 97/2017** que deu ainda nova redação ao § 3º do art. 17 da CF:

Art. 17....

~~§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.~~

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou II - tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação .

Ou seja, foi constitucionalizada a chamada **cláusula de barreira**, a restringir o acesso ao fundo partidário e ao acesso gratuito a rádio e televisão, na forma da lei aos partidos que

- i) **ou** obtiverem no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com não menos de 2% dos votos válidos de cada uma delas
- ii) **ou** tiverem eleito ao menos quinze deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Entretanto, a entrada em vigor desse dispositivo constitucional sujeita-se a uma **regra de transição**, prevista no art. 3º, da EC 97/2017:

*Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a **partir das eleições de 2030**.*

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que:

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Foi ainda incluído o §5º, no art. 17:

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão

Ou seja, ao candidato eleito por partido cujos requisitos mínimos de eleição para a Câmara dos Deputados não forem alcançados será **assegurado o mandato e facultada a filiação a outro partido sem perda de mandato**, mas essa filiação ao novo partido **não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do direito de antena**.



Jurisprudência

O Supremo validou as federações partidárias nas eleições proporcionais e permitiu o registro até 31 de maio nas eleições de 2022, conforme o solicitado pelos próprios partidos políticos. Para os próximos pleitos, o registro das federações deve ser feito com seis meses de antecedência ao dia das eleições:

"O Tribunal, por maioria, referendou a cautelar deferida parcialmente, apenas para adequar o prazo para constituição e registro das federações partidárias e, nesse sentido: (i) suspendeu o inciso III do § 3º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 e o parágrafo único do art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 14.208/2021; bem como (ii) conferiu interpretação conforme à Constituição ao caput do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica e obtenham o registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos; (iii) ressalvadas as federações constituídas para as eleições de 2022, as quais deverão preencher tais condições até 31 de maio de 2022" **(ADI 7.021/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 9/2/2022)**

O § 4º, do art. 17, veda a utilização de organização paramilitar pelos partidos políticos, vedação essa que já está consignada em relação às associações em geral no art. 5º,

Art. 5º.....

.....

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

Art. 17.....

.....

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

No que diz respeito ao **acesso gratuito ao rádio e à televisão**, o STF decidiu que os candidatos que têm participação garantida pela norma em debates eleitorais **não podem vetar a presença de candidatos convidados** pela emissora organizadora, mesmo que esse convidado não atenda ao requisito legal que garante a participação no evento, dando interpretação conforme a dispositivos da Lei 9.504/1997, a qual afirma que a participação em debates está assegurada para candidatos de partidos que possuam mais de nove deputados na Câmara dos Deputados, facultada a participação dos demais pretendentes (**ADI s 5.423, 5.487, 5.488, 5.491 e 5.577, relatores Dias Toffoli e Rosa Weber, julg. 25/8/2016**).

Ainda com relação ao chamado "direito de antena" e ao fundo partidário, o STF, por apertada maioria, declarou a inconstitucionalidade de regras da Lei 12.875/2013 que restringem o acesso de novos partidos políticos ao Fundo Partidário e à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, criados por fusão ou incorporação de outros partidos, **ainda que derivados de infidelidade partidária**. O relator considerou "absurdo" não se conferir representatividade ao parlamentar, uma vez que ele foi o eleito, e não a legenda. Votaram contrariamente à decisão os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o então Presidente da Corte, Ricardo Lewandowski (**ADI 5.105, rel. min. Luiz Fux, julg. em 1/10/2015**).

Vamos ver como se comporta o STF diante da **Emenda Constitucional 97/2017**, que pode, em tese, ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Importante ainda assinalar que os partidos políticos são legitimados ativos para propositura de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e ação declaratória de constitucionalidade (ADC), nos termos do art. 103, VIII, da Constituição:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

(...)

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional.

Tenha em mente que essa representação é satisfeita com a existência de **apenas um parlamentar na Câmara dos Deputados ou no Senado** Federal e deve ser comprovada apenas na propositura da ação. Ou seja, **não há a perda de representação superveniente**, após a propositura da ação de inconstitucionalidade. Além disso, os partidos políticos são **legitimados universais**, ou seja, podem suscitar qualquer tema e não são obrigados a comprovar pertinência temática quando da propositura da ação.

Fidelidade Partidária



Jurisprudência

O Supremo Tribunal Federal assentou a regra da **perda do mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral proporcional**. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar **a perda do mandato** do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. A edição da **Resolução 22.610/2007** do TSE teve como base decisão do STF no julgamento dos Mandados de Segurança (**MSs**) **26.602, 26.603 e 26.604**, ocasião em que foi decidido que o mandato de deputado pertence ao partido e que a desfiliação partidária, ressalvadas as exceções, implica a perda do mandato.

De outra quadra, o STF firmou a **inaplicabilidade** da perda do mandato no **sistema majoritário**, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, apesar de sua lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. Sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular. (**ADI 5.081 rel. min. Roberto Barroso, julgamento em 27/5/2015**).

"As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular" (CF, art. 1º, parágrafo único; e art. 14, caput). (**ADI 5.081, rel. min. Roberto Barroso, julgamento em 27/5/2015**)

O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu aos partidos políticos e também às coligações o direito de **continuar com a vaga** obtida pelo **sistema proporcional** (eleições para deputados e vereadores), quando, sem justa causa, algum parlamentar solicitar cancelamento de sua filiação partidária ou transferência para partido ou legenda diversa (**Consulta 1.398/DF, rel. Min. César Asfor Rocha, decisão 27.3.2007**).

Em outro julgado o TSE assegurou a manutenção da vaga para o partido também para o **sistema majoritário** (eleições para Presidente da República, senador, governador e prefeito) (**Resolução TSE nº 22.610/2007, art. 1º, § 1º**).

Para efeitos de fidelidade, considera-se **justa causa** a a incorporação ou fusão do partido, a criação de novo partido, a mudança substancial ou alteração reiterada do programa partidário, bem como a ocorrência de grave discriminação pessoal, consoante tese acolhida pelo **Supremo Tribunal Federal**, ao reconhecer que o reconhecimento da justa causa para transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Contudo, ela **também não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga**, que permanece com o partido de origem (**MS 27.938, rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. 11.03.2010**).

Em outro julgado, o STF reconheceu que

"os partidos políticos e as coligações partidárias **têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional**, se, não ocorrendo razão legítima que o justifique, registrar-se ou o cancelamento de filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, do candidato eleito por outro partido. Entendeu-se correta a tese acolhida pelo TSE. Inicialmente, expôs-se sobre a essencialidade dos partidos políticos no processo de poder e na conformação do regime democrático, a importância do postulado da fidelidade partidária, o alto significado das relações entre o mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, o caráter eminentemente partidário do sistema proporcional e as relações de recíproca dependência entre o eleitor, o partido político e o representante eleito. Afirmando que o caráter partidário das vagas é extraído, diretamente, da norma constitucional que prevê o sistema proporcional (CF, art. 45, caput: "A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.") (**MS 26.603/DF, rel. Min. Celso de Mello, 3 e 4.10.2007**).

O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a existência do mandamento constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária, reconhecendo a **constitucionalidade formal das Resoluções do TSE que disciplinam a perda do cargo eletivo e o processo de justificação da desfiliação partidária**, instrumentos válidos, ainda que transitórios, até que o Poder Legislativo se pronuncie sobre o tema (**ADI 3.999/DF e 4.086/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, julg em 12.11.2008**).

Por último, o STF decidiu que a vaga do titular do mandato parlamentar **pertence à coligação e não aos partidos** políticos que a compõem, devendo ser chamado o **suplente pertencente à coligação** e autorizando o julgamento monocrático dos casos semelhantes. Segundo o Supremo,

"as coligações são conformações políticas decorrentes da aliança partidária formalizada entre dois ou mais partidos políticos para concorrerem, de forma unitária, às eleições proporcionais ou majoritárias. Distinguem-se dos partidos políticos que a compõem **e a eles se sobrepõe, temporariamente, adquirindo capacidade jurídica para representá-los**. A figura jurídica derivada dessa coalizão transitória não se exaure no dia do pleito (...). Seus efeitos projetam-se na definição da ordem para **ocupação dos cargos e para o exercício dos mandatos** conquistados" (**MS 30.260/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. 27.4.2011**).



Já caiu em prova!

De acordo com jurisprudência do STF os requisitos de elegibilidade devem ser aferidos **antes do pleito eleitoral**:

"(...) A noção de elegibilidade (condição para o exercício regular do direito de candidatura) abarca o mandamento de que a satisfação dos seus requisitos, dentre os quais a filiação partidária, deve ser atestada de maneira prévia ao pleito eleitoral. O prazo estabelecido na legislação, muito embora não constitucionalizado, é fixado por delegação constitucional ao legislador ordinário. Tal prazo deve ser razoável o suficiente para a preparação da eleição pela Justiça Eleitoral, albergando, ainda, tempo suficiente para a realização das convenções partidárias e da propaganda eleitoral. Foi adotado como parâmetro temporal, no caso, o interregno mínimo de um ano antes do pleito, em consonância com o marco da anualidade estabelecido no art. 16 da CF" (**ADI 1.817, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 28/5/2014**).

De acordo com a legislação infraconstitucional - Lei 9.504/1997 - que dispõe sobre normas para as eleições, essa comprovação deve ser feita em até 6 meses antes do pleito (art. 9º):

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017).

Os parágrafos 6 a 9 do Art. 17 da CF tratam de questões relacionadas à fidelidade partidária, à promoção da participação política de mulheres e pessoas negras, e ao uso de recursos públicos pelos partidos políticos e foram incluídos pela EC 111/21.

Perda de mandato por desfiliação partidária

É estabelecido que **deputados federais, estaduais, distritais e vereadores** que **saírem do partido pelo qual foram eleitos perderão seus mandatos**. No entanto, há exceções: a desfiliação pode ser permitida se houver anuência (concordância) do partido ou em casos de justa causa, conforme previsto em lei. Isso significa que o parlamentar só pode sair do partido sem perder o mandato em situações excepcionais, como, por exemplo, quando o partido altera drasticamente suas diretrizes.

Outro ponto importante é que, mesmo que o parlamentar troque de partido, isso não será considerado para a distribuição de recursos do Fundo Partidário ou de outros fundos públicos, nem para o acesso ao tempo gratuito no rádio e na TV.

Por exemplo, um vereador eleito por um partido que, depois de eleito, decide trocar de legenda sem o consentimento do partido ou sem uma justificativa prevista em lei, perderá o mandato. No entanto, se o partido autorizar a troca, ele poderá permanecer no cargo.

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Promoção da participação política das mulheres

Aqui, é estabelecido que os partidos políticos devem **destinar no mínimo 5% dos recursos recebidos do Fundo Partidário para promover e difundir a participação política das mulheres**. Isso deve ser feito de acordo com os interesses internos do partido, ou seja, as ações precisam estar alinhadas com as diretrizes internas de cada legenda.

Um partido pode usar esses recursos para organizar eventos, seminários e campanhas que incentivem mais mulheres a se envolverem na política, seja como candidatas ou como participantes ativas no processo político.

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)

Distribuição de recursos e tempo de propaganda para candidatas

Este parágrafo determina que, em relação ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e à parcela do Fundo Partidário destinada às campanhas eleitorais, além do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, **ao menos 30% desses recursos devem ser reservados para candidatas mulheres, proporcional ao número de candidatas lançadas pelo partido.**

A distribuição deve seguir critérios estabelecidos pela direção partidária e normas internas, respeitando a ****autonomia e o interesse do partido.**

Por exemplo, se um partido lança 10 candidatas em uma eleição, no mínimo 30% dos recursos e do tempo de propaganda gratuita deverão ser usados para apoiar essas candidaturas femininas, ajudando a garantir maior igualdade de oportunidades.

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)

Aplicação de recursos para candidaturas de pessoas pretas e pardas

Por fim, o § 9 determina que **30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário** destinados às campanhas **devem ser aplicados em candidaturas de pessoas pretas e pardas.**

Essa regra visa promover a representatividade racial nas eleições, e os partidos têm a responsabilidade de alocar esses recursos nas circunscrições que considerem mais estratégicas e alinhadas aos seus interesses.

Se um partido destina R\$ 1 milhão para campanhas eleitorais, ao menos R\$ 300 mil devem ser usados para apoiar candidaturas de pessoas pretas e pardas, buscando fortalecer a diversidade racial na política.

§ 9º Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar 30% (trinta por cento) em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 133, de 2024)

Resumo

Conceito e Natureza Jurídica

- São pessoas jurídicas de direito privado.
- Objetivos: assegurar autenticidade do sistema representativo e defender direitos fundamentais.

- Definições importantes:
 - **José Afonso da Silva:** agremiação que organiza e instrumentaliza a vontade popular.
 - **Lei 9.096/1995, art. 1º:** reforça a finalidade democrática e representativa dos partidos.

Criação e Registro

- Adquirem **personalidade jurídica** com registro no **Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas** (Brasília/DF).
- Após isso, **devem registrar seus estatutos no TSE** (CF, art. 17, §2º).
- O registro no TSE tem **natureza administrativa**, não jurisdicional (RE 164.458 AgR, STF).

Princípios e Limitações Constitucionais (art. 17, caput e incisos)

- É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos.
- Limites: **soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais.**
- Devem observar:
 - Caráter nacional;
 - Proibição de subordinação/recebimento de recursos estrangeiros;
 - Prestação de contas à Justiça Eleitoral;
 - Funcionamento parlamentar conforme a lei.

Autonomia Partidária – EC 97/2017

- Autonomia para:
 - Definir estrutura interna e funcionamento;
 - Estabelecer critérios para **coligações nas eleições majoritárias;**
 - **Vedação de coligações nas eleições proporcionais** a partir de 2020;
 - Dispor sobre vinculação entre candidaturas (regra de verticalização não obrigatória).

Cláusula de Desempenho / Cláusula de Barreira – EC 97/2017

- **Exigências a partir de 2030** para acesso a:
 - Fundo partidário;
 - Propaganda gratuita em rádio e TV.
- **Requisitos alternativos:**
 1. 3% dos votos válidos em ao menos 1/3 dos estados (mínimo de 2% em cada);
 2. Eleição de 15 deputados federais em pelo menos 1/3 dos estados.

Regras de transição (aplicação progressiva entre 2018 e 2026):

- Variação de percentuais e número de deputados exigidos.

Manutenção do Mandato - § 5º do art. 17

- Eleito por partido que **não atingiu a cláusula de barreira:**
- **Mantém o mandato;**
 - Pode filiar-se a outro partido sem perda;
 - **Essa nova filiação não gera benefícios de fundo/tempo de mídia para o novo partido.**

Federações Partidárias

- STF validou as **federações partidárias** nas eleições proporcionais.
- Registro deve ocorrer **até 6 meses antes da eleição** (ADI 7021/DF).

Vedação à Organização Paramilitar

- CF, art. 17, § 4º: **vedada organização paramilitar** em partidos (em sintonia com art. 5º, XVII).

Direito de Antena e Novos Partidos

- STF: candidatos com direito a debates **não podem vetar convidados** pela emissora (mesmo sem respaldo legal).
- **Lei 12.875/2013** parcialmente inconstitucional:
 - Restringia acesso de **novos partidos** ao fundo partidário e propaganda;
 - STF reconheceu que o mandato pertence ao parlamentar, não ao partido (ADI 5.105).

Legitimação para ADI/ADC – art. 103, VIII, CF

- Partidos políticos com representação no Congresso podem propor:
 - **ADI** (ação direta de inconstitucionalidade);
 - **ADC** (ação declaratória de constitucionalidade).
- Basta **1 parlamentar** na Câmara ou Senado;
- **Legitimação universal**: não há necessidade de pertinência temática.

Fidelidade Partidária no Sistema Eleitoral

1. Regra Geral

- STF: perda de mandato por infidelidade partidária aplica-se **apenas ao sistema proporcional** (deputados e vereadores).
- Base: preservação da **vontade do eleitor** e do **caráter partidário do sistema proporcional**.

2. Sistema Proporcional

- Mandato **pertence ao partido ou coligação**, não ao eleito individualmente.
- Fundamento: art. 45 da CF e jurisprudência (MS 26.603, 26.602 e 26.604).
- TSE: partido ou coligação mantém a vaga se houver desfiliação **sem justa causa** (Consulta 1.398/DF).

3. Sistema Majoritário

- STF: **não há perda de mandato** por mudança de partido (ADI 5.081/2015).
- Fundamento: ênfase na figura do **candidato**, não do partido.
- Mudança de partido **não fere a soberania popular** neste sistema.

4. Justa Causa para Desfiliação

- STF reconhece justa causa em casos como:
 - Incorporação ou fusão partidária.
 - Criação de novo partido.
 - Alteração substancial do programa partidário.
 - **Grave discriminação pessoal**.
- Justa causa impede perda do mandato, mas a **vaga não vai para o novo partido** (MS 27.938/DF).

5. Coligações e Titularidade da Vaga

- STF: vaga pertence à coligação, não aos partidos isoladamente (MS 30.260/DF).
- Coligação é uma entidade política transitória, mas com efeitos duradouros no exercício do mandato.

6. Validade das Resoluções do TSE

- STF validou a constitucionalidade das resoluções do TSE (Res. 22.610/2007) que regulamentam:
 - Perda do mandato por desfiliação.
 - Procedimento de justificação da desfiliação.
 - Vigência enquanto o Congresso não legisla sobre o tema (ADI 3.999/DF e 4.086/DF).

Requisitos de Elegibilidade

7. Filiação Partidária

- Deve ser comprovada **até 6 meses antes do pleito** (Lei 9.504/97, art. 9º).
- STF: requisito de elegibilidade deve ser aferido **antes da eleição** (ADI 1.817/DF).

Mudanças Constitucionais (EC 111/21, 117/22 e 133/24)

8. Perda de Mandato por Desfiliação (EC 111/21)

- Deputados e vereadores perdem o mandato se se desfiliaressem sem justa causa ou anuência do partido.
- Migração partidária não conta para cálculo de tempo de TV ou distribuição de fundos.

9. Participação Política Feminina (EC 117/22)

- **5% do Fundo Partidário** deve ser usado para promover a participação das mulheres (§ 7º do art. 17).
- **30% dos recursos de campanha** e do tempo de propaganda devem ser destinados às candidatas, proporcional ao número de candidatas lançadas (§ 8º do art. 17).

10. Participação Racial (EC 133/24)

- **30% dos recursos** do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário devem ser aplicados em campanhas de **pessoas pretas e pardas** (§ 9º do art. 17).

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
